

A TENER EN CUENTA. Han sido reiteradamente preguntadas en las distintas convocatorias, en materia de derechos forales, las especialidades relativas a la legítima y al régimen económico matrimonial existentes en cada uno de ellos en contraposición con el derecho común.

16. COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL. LAS RELACIONES JURÍDICO-PRIVADAS INTERNACIONALES

2140

La cooperación judicial civil internacional

La **Ley 29/2015, de 30 de julio**, de cooperación jurídica internacional en materia civil, regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras. En particular, se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, la **cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil se rige por:**

- Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte.
- Las normas especiales del derecho interno.
- Subsidiariamente, por las normas establecidas en la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

En este sentido, y partiendo de la imposición establecida para la Unión a través del artículo 81 del Tratado de funcionamiento de la Unión (TFUE), esta desarrolla una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión trasfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Sus principales objetivos son, tal y como pone de manifiesto el Parlamento Europeo, la seguridad jurídica y un acceso sencillo y eficaz a la justicia.

Parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional se llevarán a cabo y ejecutarán sin dilación, de acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinación.

A la vista de la importancia que en el mundo de la cooperación jurídica internacional tienen las comunicaciones judiciales directas, la ley opta por habilitar a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites marcados por el respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados, los derechos de defensa de las partes y a la independencia judicial. El juez español deberá informar a la autoridad judicial extranjera de los términos en que se vaya a desarrollar la comunicación y de la forma en que se dejará constancia de ella.

El título I de la ley regula el régimen general de la cooperación jurídica internacional y se aplica a los actos de cooperación jurídica internacional, en particular a los actos de comunicación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, tales como notificaciones, citaciones y requerimientos, así como a las comisiones rogatorias que tengan por objeto los actos relativos a la obtención y práctica de pruebas. En tal sentido, se precisa que los actos de cooperación jurídica internacional realizados por autoridades españolas no prejuzgan la determinación de la competencia judicial internacional ni el reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras. Por otra parte, **la autoridad central española en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil es el Ministerio de Justicia**, cuyas funciones recoge el artículo 8 de la norma.

A TENER EN CUENTA. Las normas contenidas en el capítulo I del título I son comunes a la cooperación jurídica en el ámbito de las notificaciones y la obtención de pruebas. Por su parte, los capítulos II, III y IV del título I se ocupan de los requisitos especiales relativos, respectivamente, al ámbito de las notificaciones y traslados de documentos judiciales y extrajudiciales y a la obtención de pruebas.

El resto de la norma desarrolla las cuestiones relativas a la prueba e información del derecho extranjero (títulos II y III), la litispendencia y conexidad internacionales (título IV) y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, el procedimiento de *exequátur* y la inscripción en registros públicos (título V).

➤ **¿Cuáles son los instrumentos más importantes en esta materia?**

a) El Reglamento (UE) n.º 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este reglamento es el instrumento principal en el ámbito relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

CUESTIÓN

¿Cuál de las siguientes forma parte de las materias específicamente excluidas de la aplicación del Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

- a) Materia fiscal.
- b) Materia aduanera.
- c) Materia administrativa.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

Complementando la respuesta dada a la cuestión arriba planteada, si bien es cierto que el art. 1 del Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, parte de la premisa de que el reglamento se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, excluye su aplicación, en particular, a las materias fiscal, aduanera o administrativa, y a la responsabilidad del Estado por

acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (*acta iure imperii*). Asimismo, también el apartado 2.º del precitado artículo 1, excluye del ámbito de aplicación del reglamento:

- El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable.
- La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos.
- La seguridad social.
- El arbitraje.
- Las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad.
- Los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.

CUESTIÓN

Pretendes ejecutar en Italia (domicilio del ejecutado) una sentencia de condena dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Salamanca. ¿Podrás hacerlo?

- a) Sí, sin necesidad de ningún trámite adicional, ya que Italia es un país de la Unión Europea.
- b) Sí, pero será necesario que el letrado de la Administración de Justicia expida un certificado de ejecutividad del título.
- c) Sí, pero será necesario que hayan transcurrido 3 meses desde la fecha en la que fue dictada la resolución objeto de ejecución.
- d) No, las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales españoles solo ostentan fuerza ejecutiva dentro del territorio nacional.

RESPUESTA CORRECTA: B

b) El Reglamento (UE) n.º 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre sustracción internacional de menores.

A TENER EN CUENTA. El reglamento anterior sustituye al Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, con efectos desde el 1 de agosto de 2022.

CUESTIONES

1. ¿A qué materias civiles se aplica el Reglamento (UE) n.º 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019?

- a) Al divorcio, la separación legal y la nulidad matrimonial.
- b) A la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. En concreto, estas materias podrán incluir:
 - El derecho de custodia y el derecho de visita.
 - La tutela, la curatela y otras instituciones análogas.

- La designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes de un menor, de representarlo o de prestarle asistencia.
- El acogimiento de un menor en un establecimiento o un hogar de acogida.
- Las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de un menor.

Los capítulos III y IV de dicho Reglamento se aplican en casos de traslado o retención ilícitos de un menor que afecten a más de un Estado miembro, completando el Convenio de La Haya de 1980. El capítulo IV se aplica a resoluciones que ordenen la restitución de un menor a otro Estado miembro de conformidad con el Convenio de La Haya de 1980 que deban ser ejecutadas en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde se dictó la resolución.

2. ¿Qué materias se excluyen de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019?

No se aplica a:

- La determinación e impugnación de la filiación.
- Las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción.
- El nombre y apellidos del menor.
- La emancipación.
- Las obligaciones de alimentos.
- Los fideicomisos y las sucesiones.
- Las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones del derecho penal cometidas por los menores.

3. Una pareja que contrae matrimonio en Alemania, con domicilio habitual en el referido territorio, tiene una gran discusión y uno de ellos se marcha junto con los hijos comunes a su país de origen (España). ¿Qué norma resulta aplicable a los efectos de valorar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para plantear la acción de divorcio?

- a) La ley alemana en materia de divorcio, separación legal y nulidad matrimonial.
- b) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- c) El Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.
- d) El Reglamento (UE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

RESPUESTA CORRECTA: C

c) El Reglamento (CE) n.º 4/2009, del Consejo de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Es el reglamento comunitario aplicable en materia de obligaciones alimenticias. En este se reúnen las disposiciones sobre conflictos de jurisdicción, conflictos de leyes, el reconocimiento y la fuerza ejecutiva, la ejecución, la asistencia jurídica gratuita y la cooperación entre autoridades centrales a las que habremos de atender en los supuestos en los que nos encontremos en ámbito comunitario ante dicha materia.

CUESTIÓN

El Reglamento n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos se aplicará a las obligaciones derivadas de:

- a) Una relación familiar.
- b) Una relación de parentesco.
- c) Una relación de matrimonio o afinidad.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

d) El Reglamento (CE) n.º 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»).

A TENER EN CUENTA. El 2 de diciembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento (UE) n.º 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») el cual deroga y sustituye al Reglamento (UE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, con efectos desde el 1 de julio de 2022.

Habremos de acudir a este reglamento cuando se pretenda la notificación y el traslado transfronterizo de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. Así, por ejemplo, de encontrarnos ante un procedimiento judicial en el que el demandado reside en Francia, a los efectos de llevar a cabo su emplazamiento, el órgano judicial competente para conocer del procedimiento deberá aplicar, a este acto de notificación, el Reglamento (CE) n.º 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

No será aplicable el citado reglamento en los casos siguientes:

- En materia fiscal, aduanera o administrativa o a la responsabilidad de un Estado miembro por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (*acta iure imperii*).
- Con excepción de lo previsto en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 2020/1784, de 25 de noviembre, cuando la dirección de la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el documento sea desconocida.
- Tampoco, a la notificación o traslado de un documento en el Estado miembro del foro a un representante autorizado por la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el documento independientemente del lugar de residencia de dicha persona.